

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4947/2537

นาย สุรัชย์ สัญญะโม
วัด ตา ก้อง กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 42, มาตรา 43, มาตรา 243 (1), มาตรา 243 (2), มาตรา 247

จำเลยที่ 4 ถึงแก่ความตายขณะคดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ ย่อมเป็นอำนาจของศาลอุทธรณ์ที่จะมีคำสั่งเกี่ยวกับการเข้าเป็นคู่ความแทนที่ ศาลชั้นต้นจะต้องเลื่อนการอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ไปก่อน และทำการไต่สวนให้ได้ ความเป็นผู้ร้องเป็นภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายของจำเลยที่ 4 จริงหรือไม่ แล้วส่ง คำร้องดังกล่าวพร้อมสำนวนไปยังศาลอุทธรณ์เพื่อพิจารณาสั่ง การที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาตให้ผู้ร้องเข้ามาเป็นคู่ความแทนที่แล้วอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ให้ผู้ ความฟังจึงเป็นการไม่ชอบ ศาลฎีกาเห็นสมควรให้ศาลล่างทั้งสองดำเนินกระบวนการ พิเคราะห์ให้ถูกต้องก่อน

คดีนี้โจทก์ฟ้องขอให้บังคับมิให้จำเลยนำรังวัดบุกรุกที่ดินของโจทก์และเขตชลประทาน ห้ามจำเลยก่อสร้างเมรุเผาศพในบริเวณใดบริเวณหนึ่งทางด้านทิศตะวันตกของทางรถยนต์ปัจจุบัน

จำเลยทั้งหกให้การว่า ที่ดินพิพาทเจ้าของเดิมจะขายให้แก่บิดาโจทก์และบิดาโจทก์จะยกที่ดินให้โจทก์หรือไม่ จำเลยไม่ทราบที่ดินพิพาททั้งหมดเป็นของจำเลย

หากที่ดินเป็นของโจทก์ จำเลยที่ 1 ก็ได้ครอบครองมาโดยความสงบและโดยเปิดเผย ด้วยเจตนาเป็นเจ้าของเป็นเวลาเกินกว่า 10 ปี จึงได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าวก่อน สร้างเมรุเผาศพคณะกรรมการจำเลยที่ 1 ได้พิจารณาหาทางป้องกันเกี่ยวกับเรื่องผง เขม่า ขี้เถ้า และกลิ่นควันจากปล่องเมรุเพื่อมิให้เป็นอันตรายแก่ประชาชนบริเวณ ใกล้เคียงอยู่แล้วจำเลยมิได้ถมดินลงในเขตชลประทาน และโจทก์ไม่เคยใช้เส้นทาง ส่วนที่จำเลยถมดินเป็นทางขึ้นสู่ทางรถยนต์ปัจจุบัน โจทก์มิได้รับความเสียหาย ขอ ให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษาห้ามจำเลยทั้งหกก่อสร้างเมรุเผาศพในที่ดิน พิพาทหรือบริเวณใดบริเวณหนึ่งทางด้านทิศตะวันตกของทางรถยนต์ปัจจุบัน ตามรูป แผนที่วิวาทเอกสารหมาย จ.3

โจทก์และจำเลยทั้งหกอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์และจำเลยทั้งหกฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า จำเลยที่ 4 ถึงแก่ความตายขณะคดีอยู่ในระหว่างการ พิจารณาของศาลอุทธรณ์ ย่อมเป็นอำนาจของศาลอุทธรณ์ที่จะมีคำสั่งเกี่ยวกับการเข้า เป็นคู่ความแทนที่จำเลยที่ 4 ในกรณีเช่นนี้ศาลชั้นต้นจะต้องเลื่อนการอ่านคำ พิพากษาศาลอุทธรณ์ไปก่อนและทำการไต่สวนให้ได้ความว่าผู้ร้องเป็นภริยาโดยชอบ ด้วยกฎหมายของจำเลยที่ 4 จริงหรือไม่ แล้วส่งคำร้องดังกล่าวพร้อมสำนวนไปยัง ศาลอุทธรณ์เพื่อพิจารณาสั่ง การที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาตให้ผู้ร้องเข้ามาเป็นคู่ ความแทนที่จำเลยที่ 4 แล้วอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ให้คู่ความฟัง จึงเป็นการไม่

ขอ ศาลฎีกาเห็นสมควรให้ศาลล่างทั้งสองดำเนินกระบวนการพิจารณาให้ถูกต้องก่อน
คดีไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยฎีกาของโจทก์และจำเลยทั้งหกอีกต่อไป

พิพากษายกคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ กับยกคำสั่งศาลชั้นต้นที่ให้นางเฟื้อง กัน
ก้อง เข้าเป็นคู่ความแทนที่จำเลยที่ 4 ให้ศาลชั้นต้นทำการไต่สวนแล้วส่งสำนวนไปให้
ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งและคำพิพากษาใหม่ตามรูปคดีและให้ยกฎีกาของโจทก์และจำเลย
ทั้งหก คืนค่าธรรมเนียมศาลชั้นฎีกาทั้งหมดแก่โจทก์และจำเลยทั้งหก

(มงคล สระฐาน-อิราช มณีภาค-วุฒิ คราววุฒิ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>